Bundesgesetzblatt

1950	Ausgegeben zu Bonn am 31. Januar 1950	Nr. 5

Tag	Inhalt:	Seite
31. 1. 50	Gesetz betreffend das Abkommen über Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland vom 15. Dezember 1949	9
15. 12. 49	Abkommen über Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika	10

Gesetz

betreffend das Abkommen über Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland vom 15. Dezember 1949.

Vom 31. Januar 1950.

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Dem am 15. Dezember 1949 in Bonn unterzeichneten Abkommen über Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland wird zugestimmt.

Artikel II

(1) Das Abkommen wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

(2) Der Tag, an dem es gemäß seinem Artikel XV in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Artikel III

Die im Zusammenhang mit dem Abkommen der Bundesrepublik Deutschland entstandenen und noch entstehenden Vermögenswerte bilden ein Sondervermögen des Bundes, auf das die Vorschriften der Reichshaushaltsordnung Anwendung finden. Die Rechnungsprüfung erfolgt durch den Bundesrechnungshof.

Artikel IV

Die Bundesregierung wird ermächtigt, im Wege der Rechtsverordnung gemäß Artikel II Absatz 1 des Abkommens Ausführungsbestimmungen über die Kontrolle der Lieferung und Verwendung der mit Marshallplan-Mitteln finanzierten Einfuhrwaren (Marshallplanwaren) dahin zu erlassen, daß die Einführer oder späteren Besitzer von Marshallplanwaren verpflichtet werden, Auskünfte zu erteilen, Bescheinigungen anerkannter Kontrolleure oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger vorzulegen und Rechte aus unvollständiger oder mangelhafter Lieferung geltend zu machen, ferner Prüfungen der Handelsbücher, der Geschäftspapiere und der Lagerbestände vornehmen zu lassen. Diese Ermächtigung umfaßt das Recht der Bundesregierung, sich bei der Ausübung der bezeichneten Befugnisse der Hilfe einer Warenrevisionsstelle zu bedienen, mit deren Geschäftsführung eine öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt werden kann.

Artikel V

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Bundesrates hiermit verkündet.

Bonn, den 31. Januar 1950.

Der Bundespräsident
Theodor Heuß

Der Bundeskanzler
Adenauer

Der Bundesminister
für den Marshallplan
Blücher

ABKOMMEN ÜBER WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

zwischen

der Bundesrepublik Deutschland

und

den Vereinigten Staaten von Amerika

Einleitung

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

und

die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika:

in der Erkenntnis, daß die Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der Grundsätze individueller Freiheit, freier Einrichtungen und echter Unabhängigkeit in den europäischen Ländern weitgehend beruht auf der Schaffung gesunder wirtschaftlicher Verhältnisse und stabiler internationaler Wirtschaftsbeziehungen sowie darauf beruht, daß die Länder Europas eine gesunde, von außergewöhnlicher Hilfeleistung von außen unabhängige Wirtschaft erreichen,

in der Erkenntnis, daß eine starke und vom Wohlstand getragene europäische Wirtschaft zur Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen notwendig ist,

in der Erwägung, daß die Erzielung solcher Verhältnisse einen europäischen Wiederaufbauplan der Selbsthilfe und Zusammenarbeit bedingt, an dem alle Nationen, die an einem solchen Plan mitwirken, teilnehmen können und der auf kraftvollen Produktionsanstrengungen, der Erweiterung des Außenhandels, der Schaffung oder Erhaltung finanzieller Stabilität im Innern und dem Ausbau wirtschaftlicher Zusammenarbeit beruht, einschließlich aller möglichen Maßnahmen zur Schaffung und Aufrechterhaltung gültiger Wechselkurse und des Abbaus der Handelsschranken,

in der Erwägung, daß die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung dieser Grundsätze der Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit als Mitglied beigetreten ist, die aufgrund der am 16. April 1948 in Paris unterzeichneten Konvention über Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit gebildet wurde, in welcher die Unterzeichner der Konvention dahin übereinkamen, als sofortige Aufgabe die Ausarbeitung und Durchführung eines gemeinsamen Wiederaufbauprogramms vorzunehmen, und

in der weiteren Erwägung, daß die Regierung der Vereinigten Staaten zur Förderung dieser Grundsätze das Gesetz über Wirtschaftliche Zusammenarbeit von 1948 (Economic Cooperation Act of 1948) in seiner geänderten Fassung erlassen hat, das die Hilfeleistung seitens der Vereinigten Staaten von Amerika für alle Nationen vorsieht, die am gemeinsamen Programm für den europäischen Wiederaufbau beteiligt sind, um es diesen Nationen durch ihre individuellen und gemeinsamen eigenen Anstrengungen zu ermöglichen, sich von außergewöhnlicher wirtschaftlicher Hilfeleistung von außen unabhängig zu machen,

in dem Bestreben, die Grundsätze darzulegen, die maßgebend sind für die Hilfeleistung seitens der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika für den Empfang solcher Hilfeleistungen durch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland sowie für die Maßnahmen, welche die beiden Regierungen einzeln und gemeinsam zur Förderung des Wiederaufbaus der Bundesrepublik als integrierenden Bestandteil des gemeinsamen Programms für den europäischen Wiederaufbau ergreifen werden, sind wie folgt übereingekommen:

Artikel I

(Hilfeleistung und Zusammenarbeit)

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika unternimmt es, die Bundesrepublik Deutschland zu unterstützen, indem sie der Bundesrepublik oder einer von dieser bestimmten Person, Behörde oder Organisation Hilfe gewährt gemäß den Bestimmungen, Bedingungen und Befristungen des Gesetzes über Wirtschaftliche Zusammenarbeit von 1948, den

ECONOMIC COOPERATION AGREEMENT

between

The United States of America

and

The Federal Republic of Germany

Preamble

The Government of the United States of America

and

The Government of the Federal Republic of Germany:

Recognizing that the restoration or maintenance in European countries of principles of individual liberty, free institutions, and genuine independence rests largely upon the establishment of sound economic conditions, stable international economic relationships, and the achievement by the countries of Europe of a healthy economy independent of extraordinary outside assistance,

Recognizing that a strong and prosperous European economy is essential for the attainment of the purposes of the United Nations,

Considering that the achievement of such conditions calls for a European recovery plan of self-help and mutual cooperation, open to all nations which cooperate in such a plan, based upon a strong production effort, the expansion of foreign trade, the creation or maintenance of internal financial stability and the development of economic cooperation, including all possible steps to establish and maintain valid rates of exchange and to reduce trade barriers,

Considering that in furtherance of these principles the Government of the Federal Republic of Germany has become a member of the Organization for European Economic Cooperation, created pursuant to the provisions of a Convention for European Economic Cooperation signed at Paris on April 16, 1948, under which the signatories of that Convention agreed to undertake as their immediate task the elaboration and execution of a joint recovery program,

Considering also that, in furtherance of these principles, the Government of the United States of America has enacted the Economic Cooperation Act of 1948 as amended providing for the furnishing of assistance by the United States of America to nations participating in a joint program for European recovery, in order to enable such nations through their own individual and concerted efforts to become independent of extraordinary outside economic assistance,

Desiring to set forth the understandings which govern the furnishing of assistance by the Government of the United States of America, the receipt of such assistance by the Federal Republic of Germany, and the measures which the two Governments will take individually and together in furthering the recovery of the Federal Republic as an integral part of the joint program for European recovery;

Have agreed as follows:

Article I

(Assistance and Cooperation)

1. The Government of the United States of America undertakes to assist the Federal Republic of Germany by making available to the Government of the Federal Republic or to any person, agency or organization designated by the latter Government, aid under the terms, conditions and termination provisions of the Economic Cooperation Act of 1948, acts